

1500352-32.2021.8.26.0426

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Patrocínio Paulista

Foro: Foro de Patrocínio Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, diante das provas coligidas, a condenação pelo delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Patrocínio Paulista

Foro de Patrocínio Paulista

Vara Única

Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº 1118, Patrocínio Paulista-SP - cep 14415-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500352-32.2021.8.26.0426 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500352-32.2021.8.26.0426

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3098852/2021 - DEL.POL.ITIRAPUA, 21803182 - DEL.POL.ITIRAPUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL DA SILVA LIMA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Vistos.

CARLOS DANIEL DA SILVA LIMA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque, o dia 17 de setembro de 2021, por volta das 18h59, na Rua Sebastião Moura, altura do nº 5050, na cidade de Itirapuã, nesta comarca de Patrocínio Paulista, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (duas) porções de "maconha", droga esta causadora de dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia em audiência, após a resposta oral à acusação formulada pela d. Defesa.

Durante a instrução, foram inquiridos o policial militar Juliano Henrique da Silva e, ao final, interrogado o réu Carlos Daniel da Silva Lima.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos

termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por compreender que a conduta praticada é criminosa, sobretudo porque a lei não pode punir a autolesão. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteia a fixação da pena de advertência.

É relatório.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de exibição e apreensão de p. 03; pelo laudo pericial de p. 05/07, além da prova oral colhida em juízo.

A autoria também é inconteste.

Com efeito, testemunha policial militar Juliano Henrique da Silva relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento pelas ruas da cidade quando abordou o acusado, que demonstrou inicialmente certo nervosismo. Posteriormente, após revista pessoal, foram encontradas 02 (duas) porções de "maconha" que, segundo o acusado, seriam destinadas ao seu uso pessoal. Indagado pelo Ministério Público, informou que o acusado já era conhecido dos meios policiais pelo uso de entorpecentes. Nada nos autos indica que tivesse motivo para incriminar falsamente o réu, sabendo-o inocente, sendo certo que a simples condição de policial não enfraquece a prova produzida.

Além disso, o próprio réu confessou a prática da infração penal imputada na denúncia, pois, interrogado, confessou que foi abordado quando portava o entorpecente acima descrito.

Ressalto que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora.

Além disso, o objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes.

Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo este fator decisivo na difusão dos tóxicos.

A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, diante das provas coligidas, a condenação pelo delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e nos artigos pertinentes do Código Penal, assim como a menoridade relativa do réu, bem como a sua folha de antecedentes ponderada com a sua confissão espontânea, entendo justa e adequada a fixação da pena de 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade, prevista no artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu CARLOS DANIEL DA SILVA LIMA à pena de 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade.

Por fim, autorizo a imediata destruição do entorpecente apreendido.

Expeça-se o necessário. Custas ex lege.

P.R.I.C

Patrocínio Paulista, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA